

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1413/2532

นางศิริรักษ์ จิตรวรรณาหรือจิตรวรรณ
ภา

โจทก์

บริษัทเงินทุนสหไฟแนนซ์ จำกัด กับ
พวก

จำเลย

บริษัทเงินทุนสหไฟแนนซ์ จำกัด จำเลย
ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 74 แผ่นที่ 3)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 168,000
บาทแก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 3ร่วมรับผิดชอบจำนวน 152,000 บาท และให้จำเลยที่ 1 ที่
3ร่วมกันชำระดอกเบี้ยในต้นเงิน 150,000 บาท อัตราร้อยละสิบสองต่อปีสำหรับ
จำเลยที่ 1 และอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีสำหรับจำเลยที่ 3 นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะ
ชำระเสร็จ ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 73,72)

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยได้นำหลัก
ทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ
59,62)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและ
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิ
ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและ
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิ
ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น